Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Campo Grande
13ª Vara Cível

Autos n.º 0807219-23.2020.8.12.0001
Ação: Procedimento Comum Cível
Requerente: Cleonice Goulart Quirino
Réu: Unimed Rio de Janeiro - Cooperativa de Trabalho Médico LTDA e outro

Vistos,

I - RELATÓRIO:

Cleonice Goulart Quirino, já qualificada nos autos, ajuizou a presente demanda contra Unimed Rio de Janeiro - Cooperativa de Trabalho Médico LTDA e Qualicorp Administradora de Beneficios S.A., igualmente qualificadas, alegando que:

"(...)A Autora possui plano de saúde, há mais de 10 (dez) anos, com a Ré Unimed-Rio, contratado sob o nº 0 037 255200363200 6. Como se vê na carteira do plano, a abrangência é nacional, e a contratante do plano – espécie de intermediadora entre a Autora e a cooperativa médica – é a segunda Ré Qualicorp. Ocorre que a Autora vem sido acometida de fortes dores em seu joelho esquerdo, necessitando com urgência do plano de saúde para a cobertura de cirurgia, aquisição de órteses, próteses e materiais especiais, bem como sessões de fisioterapia pré e pós operatória. Contudo, para sua surpresa a Autora foi noticiada pela secretária de seu médico e pela fiosoterapia sobre a impossibilidade de lançamento do pedido de cirurgia para a autorização da cooperativa Ré, tendo em vista seu plano estar desativado. Espantada com tais informações, a Autora buscou contato junto Ré Unimed-Rio, oportunidade em que foi informada que a negativa da cirurgia e por consequência a desativação de seu plano de saúde teriam ocorrido em razão do não pagamento de determinadas faturas. Informou-lhe ainda, que a Unimed-Rio não conseguia precisar quais meses estavam em aberto pois a administração financeira e o recebimento das mensalidades era realizado pela Qualicorp, que posteriormente realizava o repasse. Por sua vez, a Ré Qualicorp, informou à Autora que não constavam os pagamentos das parcelas referentes aos meses de Dezembro de 2019 e Janeiro de 2020. Ocorre que, pasme Excelência, os pagamentos foram realizados normalmente pela parte Autora, na medida em que recebia as cobranças, como se vê pelos comprovantes de pagamento que seguem anexos. A Autora argumentou junto às Rés, via e-mail, telefone e whatsapp (documentos anexos), explicando que havia realizado os pagamentos e até mesmo encaminhando os comprovantes, porém, sem sucesso em solucionar a contenda. A informação obtida junto às Rés foi de que, no fim do ano de 2019, parte da empresa Ré Qualicorp foi adquirida por outro grupo hospitalar, e que tal operação teria gerado breve desorganização interna, de modo que os envios dos boletos teriam se dado de forma equivocada. Nota-se, que nos meses de Setembro, Outubro e Novembro de 2019, os boletos pagos pela Autora, conforme comprovantes, continham como beneficiária a Ré Qualicorp. Por motivos que a Autora desconhece, apenas nos meses de Dezembro de 2019 e Janeiro de 2020, os documentos pagos pela Autora, continham como beneficiária a Ré Unimed-Rio. E curiosamente, no mês de Fevereiro de 2020, as cobranças voltaram a conter como beneficiária a Ré Qualicorp. Veja Excelência, ao que tudo indica, por ingerência e desorganização das Rés, as cobranças dos meses de Dezembro/2019 e Janeiro/2020, foram realizadas em favor da Ré Unimed-Rio e não da Ré Qualicorp, como ocorria

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FABIO HENRIQUE CALAZANS RAMOS, liberado nos autos em 01/11/2022 às 17:59 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0807219-23.2020.8.12.0001 e código oJnRutRB.

Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Campo Grande
13ª Vara Cível

anteriormente. Em razão disso, os pagamentos de tais meses não foram acusados, e a Autora passou a ser tida como inadimplente, o que por fim ocasionou a suspensão/cancelamento de seu plano de saúde no momento em que mais necessitava. Mesmo após argumentar que havia realizado todos os pagamentos e suplicar por solução, a Autora foi informada que teria de realizar novamente os pagamentos dos meses de Dezembro/2019 e Janeiro/2020. Repita-se, tais pagamentos foram realizados, como se vê pelos comprovantes anexos, de modo que a Autora não pode ser responsabilizada e tampouco prejudicada pela confusão feita pelas Rés. Na ânsia de solucionar o ocorrido, a Autora acabou pagando novamente o mês de Janeiro/2020, através de boleto encaminhado pela Ré Qualicorp, contudo não mais dispõe de condições financeiras para arcar também com o mês de Dezembro/2019. No atual momento, a Autora encontra-se necessitada a realizar a cirurgia em seu joelho esquerdo com urgência, especialmente em razão das fortes dores que sente para realizar qualquer simples caminhada e até mesmo para ficar em pé, contudo seu plano de saúde foi equivocadamente cancelado em razão dos já mencionados equívocos das Rés. Importante registrar por fim, que os pagamentos em questão, cujos comprovantes estão anexos, foram realizados pela modalidade DDA - Débito Direto Autorizado, que apenas se diferencia do débito automático pelo fato de que no DDA é exigida a confirmação/autorização do usuário para pagamento. Nesta forma de pagamento o lançamento da cobrança é enviado automaticamente para a instituição financeira, sem que haja qualquer papel ou correspondência, restando ao cliente apenas a confirmação do pagamento. Por tal motivo é que não foi possível trazer aos autos os boletos de cobrança, mas apenas os comprovantes de pagamento. Diante do exposto, serve a presente demanda para obter à título de obrigação de fazer o restabelecimento do plano de saúde da Autora, com a consequente declaração de inexistência de débitos, vez que não existem parcelas em aberto, bem como a condenação das Rés ao pagamento de indenização à título de danos morais, por toda a angústia experimentada pela Autora.(...)"

Tais fatos fundam os pedidos de condenação da requerida no restabelecimento do plano de saúde da autora, em danos morais e materiais e a declaração de inexistência dos débitos referentes aos meses de dezembro de 2019 e janeiro de 2020.

A inicial veio acompanhada de documentos (fls. 24/113).

Em decisão, houve o recebimento da inicial e o deferimento parcial da tutela antecipada pleiteada (fls. 115/117).

Citada, Qualicorp Administradora de Beneficios S.A. apresentou contestação alegando em resumo, no mérito, que a autora estaria inadimplente com suas obrigações e que o cancelamento foi regular e ausência de danos morais (fls. 149/170).

Citada, Unimed Rio de Janeiro - Cooperativa de Trabalho Médico LTDA, apresentou contestação alegando em resumo, a preliminar de ilegitimidade passiva, e no mérito, a ausência de responsabilidade civil, excludente de responsabilidade e ausência de danos morais e da obrigação de restituir valores (fls. 189/208).

A parte autora impugnou a contestação (fls. 309/320 e 326/333).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FABIO HENRIQUE CALAZANS RAMOS, liberado nos autos em 01/11/2022 às 17:59 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0807219-23.2020.8.12.0001 e código oJnRutRB.

Intimadas as partes para especificarem as provas (fls. 322), ambas as partes pleitearam o julgamento antecipado do mérito (fls. 325, 338 e 339).

Em decisões de saneamento (fls. 429/430 e 433/434), a preliminar foi rejeitada, fixou-se os pontos da controvérsia e a distribuição do ônus da prova.

As partes corroboraram os pleitos de julgamento antecipado do mérito (fls. 439/442, 443/444 e 445).

II – FUNDAMENTAÇÃO:

Do julgamento antecipado do mérito.

É, caso de julgamento antecipado do mérito, com fundamento no artigo 355, inciso I, do NCPC, tendo em vista que a matéria posta é de direito e a matéria fática com alguma relevância não reclama necessidade de produção de outras provas.

Do mérito.

A presente demanda versa sobre falha na prestação de serviço que ocasionou o cancelamento do plano de saúde parte autora em razão de alegada falta de pagamento e lhe causou danos morais e materiais.

De início, ressalto que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedora de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, sendo que o fornecedor se submete à regra do artigo 14 do CDC, Lei 8.078/90, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço independentemente da existência de culpa e de forma solidária (art. 18 do CDC).

Nesse passo, o texto legal expõe que na responsabilidade por fato do serviço o fornecedor responde pelo defeitos relativos à prestação do respectivo, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.

No caso em análise, a parte autora comprovou o pagamento das faturas enviadas pelas requeridas, relativas aos meses objeto de controvérsia (fls. 56 e 57). Vejamos:

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FABIO HENRIQUE CALAZANS RAMOS, liberado nos autos em 01/11/2022 às 17:59 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0807219-23.2020.8.12.0001 e código oJnRutRB.

Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Campo Grande
13ª Vara Cível

03/03/2020 - BANCO DO BRASIL -
578305783

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITUL

CLIENTE: CLEONICE GOULART QUIRINO
AGENCIA: 5783-5 CONTA: 1.851-1
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090656463966293781627040009181350000079112
BENEFICIARIO:
UNIMED RIO COOP T N RIO JANEIR
NOME FANTASIA:
UNIMED RIO COOP T N RIO JANEIR
CNPJ: 42.163.881/0001-01
PAGADOR:
CLEONICE GOULART QUIRINO
CPF: 781.122.818-15

NR. DOCUMENTO 11.501
DATA DE VENCIMENTO 15/01/2020
DATA DO PAGAMENTO 15/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO 791,12
VALOR COBRADO 791,12
==========
NR.AUTENTICACAO 7.277.157.A21.D54.6A6

03/03/2020 - BANCO DO BRASIL -
578305783

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITUL

CLIENTE: CLEONICE GOULART QUIRINO
AGENCIA: 5783-5 CONTA: 1.851-1
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090656415503293781627040009781040000079112
BENEFICIARIO:
UNIMED RIO COOP T N RIO JANEIR
NOME FANTASIA:
UNIMED RIO COOP T N RIO JANEIR
CNPJ: 42.163.881/0001-01
PAGADOR:
CLEONICE GOULART QUIRINO
CPF: 781.122.818-15

NR. DOCUMENTO 121.601
DATA DE VENCIMENTO 15/12/2019
DATA DO PAGAMENTO 16/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO 791,12
VALOR COBRADO 791,12
==========
NR.AUTENTICACAO 9.397.A95.E8F.961.280

E a tela de consulta apresentada pela ré Unimed em sua contestação (fls. 198), corrobora a alegação da parte autora, ante a indicação de valores idênticos e igual data de pagamento. Senão vejamos:

Ref. 12/2019 a 06/2021 ☑ A Vencer ☑ Pagas ☑ Vencidas ☐ Canceladas ☐ Renegociadas ☐ Cobrança Ativa

Mens.	Ciclo	Fatura	Vlr.Fat.	Empresa Part.	Venc.	Cobrança	Pror.	Vlr.Cob.	Atraso	Pagam.	Vlr.Pago	Situação	Ocorrência	Nº NFe	Nº RPS	Nº Fatura Legado
08/2020	Mensalidade	37901076	821,77		15/08/2020	59137496		791,12	118			Vencidas		27697803	7675931	
07/2020	Mensalidade	37668406	821,77		15/07/2020	58884017		791,12	149			Vencidas		27476478	7443261	
06/2020	Mensalidade	37483787	821,77		15/06/2020	58663822		791,12	179			Vencidas		27276460	7258642	
05/2020	Mensalidade	37266942	821,77		15/05/2020	58150877		791,12	210			Vencidas		27080099	7041797	
04/2020	Mensalidade	37029562	1.643,54		15/04/2020	57898508		1.582,24	240			Vencidas		26832116	6804417	
02/2020	Mensalidade	36577910	821,77		15/02/2020	57275213		791,12	300			Vencidas		26392952	6352765	
01/2020	Mensalidade	36347720	821,77		15/01/2020	56901090		791,12	0	15/01/2020	791,12	Pagas		26177490	6122575	
12/2019	Mensalidade	36129811	821,77		15/12/2019	56667202		791,12	0	16/12/2019	791,12	Pagas		25970497	5904666	

Restou demonstrado, portanto, que os valores pagos pela autora referente aos meses de dezembro de 2019 e janeiro de 2020 foram de fato os apresentados pela ré Unimed à autora.

Em que pesem as alegações das requeridas, não há qualquer elemento de prova de que as requeridas tenham enviado a parte autora boletos com valores diferentes aos que foram pagos pela autora. Não tendo estas, desincumbindo-se de seu ônus probatório.

Desta feita, tenho que o comportamento das demandadas pode ser classificado como defeito na prestação de serviços (art. 14 CDC).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FABIO HENRIQUE CALAZANS RAMOS, liberado nos autos em 01/11/2022 às 17:59 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0807219-23.2020.8.12.0001 e código oJnRutRB.

Assim, ante a não comprovação do inadimplemento por parte da autora quanto as mensalidade de dezembro de 2019 e janeiro de 2020, devem as requeridas arcarem com a integral restituição dos valores cobrados em duplicidade da Autora. Bem como, deve ser reconhecida a inegixibilidade dos referidos débitos questionados pela requeridas.

Por se tratar de relação de consumo as partes rés assumem o risco da atividade, devendo arcar como ônus decorrente da suas condutas.

Como consequência lógica do reconhecimento da falha na prestação do serviço, a indenização por danos materiais e morais também merecem acatamento.

A responsabilidade civil possui previsão legal nos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, vejamos:

> *"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.*
>
> *e*
>
> *Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo."*

Para a análise dos pedidos formulados na inicial, devem estar comprovados a existência dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil, ou seja, a conduta, o dano e o nexo de causalidade e conjugado a isso, a verificação da ausência das causas excludentes de responsabilidade, sendo estas, o caso fortuito, a força maior e a culpa exclusiva da vítima.

Pois bem.

A conduta está devidamente demonstrada com o cancelamento indevido do plano de saúde da autora realizado pelas requeridas, fato incontroverso.

O Dano nos caso em analise restou comprovado, decorrendo da falha na prestação do serviços, em especial a violação do direito de informação por parte das Requeridas e o prejuízo ao direito a saúde da autora.

Outrossim, a responsabilidade é de natureza objetiva. Acerca do tema, o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor prevê:

> *Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços,*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FABIO HENRIQUE CALAZANS RAMOS, liberado nos autos em 01/11/2022 às 17:59 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0807219-23.2020.8.12.0001 e código oJnRutRB.

bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Quanto ao **nexo de causalidade** , faz-se necessária uma prévia analise teórica, para que se possa adentrar nos fatos e provas da demanda.

O Código Civil adotou como teoria explicativa do nexo de causalidade a teria da causalidade adequada e para conceitua-la trago à baila, a doutrina do Magistrado baiano Pablo Stolze Gagliano[1]:

> *"Para os adeptos desta teoria, não se poderia considerar causa "toda e qualquer condição que haja contribuído para a efetivação do resultado", conforme sustentado pela teoria da equivalência, mas sim, segundo um juízo de probabilidade, apenas o antecedente abstratamente idôneo à produção do efeito danoso, ou como quer SÉRGIO CAVALIERI, "causa, para ela, é o antecedente, não só necessário, mas, também adequando à produção do resultado. Logo, nem todas as condições serão causa, mas apenas aquela que for mais apropriada para produzir o evento.*
>
> *...*
>
> *Nota-se, então, que, para se considerar uma causa "adequada", esta deverá, abstratamente, e segundo uma apreciação probabilística, ser apta à efetivação do resultado"*

O nexo encontra-se devidamente demonstrado, visto que o dano é decorrente da conduta da requerida.

Não se vislumbra a ocorrências das causas excludentes da responsabilidade civil ou a culpa exclusiva da vítima.

A reparação ao danos causado à parte autora é medida que se impõe.

O Requerente pleiteia valor não inferior a quantia de R$ 20.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais sofridos.

No momento da quantificação do valor, todavia, há que se sopesar o fato e suas consequências. Some-se a isso, outrossim, que no presente feito o prejuízo sofrido pela requerente afetou o exercício de seu direito a saúde.

Assim, levando-se em consideração a extensão do dano de ordem moral ocasionado, entendo ser suficiente e necessário o pagamento da

[1] Manual de direito civil; volume único / Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho. – São Paulo : Saraiva, 2017, p. 919.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FABIO HENRIQUE CALAZANS RAMOS, liberado nos autos em 01/11/2022 às 17:59 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0807219-23.2020.8.12.0001 e código oJnRutRB.

indenização por danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por fim, o dano material também restou comprovado, em razão do pagamento em duplicidade da mensalidade referente ao mês de janeiro de 2020, no valor de R$ 838,21 (oitocentos e trinta e oito reais e vinte e um centavos), os quais deverão ser restituídos em dobro, nos termo do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

III – DISPOSITIVO:

Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos formulados por Cleonice Goulart Quirino contra Unimed Rio de Janeiro - Cooperativa de Trabalho Médico LTDA e outro, para:

a) Confirmar liminar concedida e determinar o pronto restabelecimento do plano de saúde da autora;

b) Declarar a inexigibilidade da cobrança feita em razão das dívidas em nome da autora, referente aos meses de dezembro de 2019 e janeiro de 2020, ambas no valor de R$ 821,77 (oitocentos e vinte e um reais e setenta e sete centavos);

c) Condenar a compensação de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), incidindo a correção monetária desde a data do arbitramento pelo IGP-M (súmula 362, STJ) e juros moratórios desde o evento danoso (data negativa de atendimento) (03/03/2020) (art. 398, do CC e súmula 54, do STJ);

d) Condenar a indenização por danos materiais no valor de R$ 838,21 (oitocentos e trinta e oito reais e vinte e um centavos), **em dobro**, atualizado pelo IGPM desde a data de cada pagamento e acrescido de juros de mora simples de 1% ao mês desde a citação em razão da natureza contratual da relação entre as partes (art. 405 do CC).

E consequentemente, dou por resolvido o mérito da demanda, com base no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a requerida no valor das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% do valor da condenação.

Ante a inexistência de juízo de admissibilidade recursal no primeiro grau de jurisdição, com eventual apresentação de apelação, intime-se o recorrido para ofertar suas contrarrazões, em 15 (quinze) dias. Com posterior remessa dos autos ao Juízo *ad quem*.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o transito em julgado, arquive-se.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FABIO HENRIQUE CALAZANS RAMOS, liberado nos autos em 01/11/2022 às 17:59 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0807219-23.2020.8.12.0001 e código oJnRutRB.

Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Campo Grande
13ª Vara Cível

Campo Grande, data da assinatura digital.

Fábio Henrique Calazans Ramos
Juiz de Direito
(assinado digitalmente)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FABIO HENRIQUE CALAZANS RAMOS, liberado nos autos em 01/11/2022 às 17:59 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0807219-23.2020.8.12.0001 e código oJnRutRB.